

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة، يوم الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٠م، الموافق ٤ جمادى الآخرة ١٤٤١هـ، برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا، نائب رئيس المحكمة، وعلي عبد الله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم الكواري، وأحمد حمد عبد الله الدوسري، أعضاء المحكمة الدستورية. وحضور السيد / عمر عبدالعزيز حساني، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في القضية المقيّدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (ح/٢/٢٠١٩) لسنة (١٧) قضائية. والمعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) بعد أن أحالت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة بحكمها الصادر بجلسة ٣٠/٤/٢٠١٩م، الاستئناف رقم ١/٢٠١٩/٠٠٦٣٤/٠٣.

المرفوع من:

محمد كروم حمد الشبيب عن نفسه، وبصفته الولي الطبيعي عن أولاده القُصّر:
(ولاء، وعبد الكريم، وخليفة، وإبراهيم)
وكيلهم المحامي / عذال الصالح

ضد:

- ١- وزارة الداخلية.
- ٢- صندوق التقاعد العسكري.
- ويمثلهم جهاز قضايا الدولة.

الإجراءات:

بتاريخ العشرين من شهر مايو ٢٠١٩م، ورد إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ملف الدعوى رقم (١/٠٠٦٣٤/٢٠١٩/٠٣)، بعد أن قضت فيها المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثالثة بحكمها الصادر بتاريخ ٣٠ من شهر إبريل ٢٠١٩م، بوقف نظر الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية، للفصل في دستورية نص المادة (٤٣) فقرة (١) بند (ب) من المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٦م، بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.

قدّم وكيل المستأنف - في الدعوى الموضوعية - مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (١) البند (ب) من المادة (٤٣) سالفة البيان. وقدّم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها رفض الدعوى. ونظرت الإحالة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم.

المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
وحيث إنّ الوقائع - على النحو المبين بحكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي - في الدعوى الموضوعية - عن نفسه وبصفته الولي الطبيعي على أولاده القصر قد أقام الدعوى رقم (٥/١٥٧٣٦/٢٠١٨/٠٢) أمام المحكمة الكبرى المدنية، مُختصاً المدعى عليهما وزارة الداخلية وصندوق التقاعد العسكري، طالباً بالحكم: بإلزام المدعى عليهما بصرف راتب المدعي التقاعدي من تاريخ إنهاء خدماته لدى المدعى عليها الأولى الحاصل بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٤م، حتى يتمكن هو وأسرته من العيش الكريم كما لأمثاله من أبناء وزارة الداخلية، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبجلسة ٣١/١٢/٢٠١٨م، أصدرت المحكمة الكبرى حكمها برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف.

وإذ لم يرتضِ المدعي ذلك الحكم فقد طعن عليه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية بموجب الاستئناف رقم (١/٠٠٦٣٤/٢٠١٩/٣) مُردداً طلباته السابقة. وبجلسة ٢٠١٩/٤/٣٠ م، وعملاً بنص المادة (١٨) فقرة (ب) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ م، بإنشاء المحكمة الدستورية، أصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وقُبِلَ الفصل في الموضوع بوقف نظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نص المادة (٤٣) فقرة (١) بند (ب) من المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٦ م، بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وجاء بأسباب الحكم: أنَّ المستأنف قُضِيَ بإدانته بحكم نهائي وبات عن جرمي الرشوة والتزوير بمُحررٍ رسمي، وكان نص المادة سالفة البيان يتعارض مع مبادئ العدالة والتضامن الاجتماعي والشرعية والمساواة والحق في العمل المنصوص عليها في المواد: (٤)، (٥/ج)، (١٣)، (١٨)، (٢٠)، (٣١)، (١١٩) من الدستور، تأسيساً على حرمان المستأنف من معاشه التقاعدي أو المكافأة عن سنوات خدمته السابقة، وباعتبار أن المعاش التقاعدي يقوم في أساسه على اقتطاع جزء من أجر العامل أو الموظف أو الفرد ذخراً لقادم أيامه وصرفه له عند الشيخوخة أو المرض أو البطالة، فضلاً عن أن ذلك النص يهدر مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (١٨) من الدستور بين الضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وغيرهم من العاملين والموظفين سواء الخاضعين لأحكام قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية.

وحيث إنَّ محكمة الاستئناف العليا المدنية طلبت في حكمها الفصل في دستورية نص المادة (٤٣) فقرة (١) بند (ب) من المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٦ م، بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، إلا أن صحتها هو نص المادة (٥٠) فقرة (١) بند (ب) بمقتضى المرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٩١ م، بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر.

وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية ذا أثر في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.

وحيث إنّ الدعوى الماثلة قد اتصلت بالمحكمة الدستورية بطريق الإحالة القضائية للفصل في مدى دستورية المادة (٥٠) فقرة (١) بند (ب) سالفه البيان، والثابت من الأوراق أن وكيل المستأنف (المدّعي) تقدّم بطلب بتاريخ ٢٠١٩/٦/١١م، أمام محكمة الموضوع - بسند وكالة يجيز له التنازل عن الدعوى - مقررًا التنازل عن طلباته الموضوعية كما طلب شطب الاستئناف، وعليه قررت ذات المحكمة تحديد جلسة لنظر الاستئناف، وبجلسة ٢٠١٩/٧/٤م، طلب وكيل المستأنف إثبات ترك الخصومة، ولم يمانع ممثل المستأنف ضدهما في ذلك. وحكمت المحكمة بإثبات ترك المستأنف لاستئنافه وألزمت المستأنف بالمصروفات. وبجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٣م، أمام المحكمة الدستورية لم يحضر المدّعي أو وكيله وحضر ممثل عن جهاز قضايا الدولة وأفاد بأن المدّعي قد ترك الخصومة أمام محكمة الموضوع. وحيث إنّّه لما كان ما تقدّم وكان الثابت للمحكمة أنه ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر في الدعوى الدستورية عليه بصدر الحكم من محكمة الاستئناف العليا بإثبات ترك المدّعي للدعوى الموضوعية، وهو أمر وثيق الصلة بالمصلحة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، الأمر الذي تنتفي معه المصلحة الشخصية والمباشرة للمدّعي في الدعوى الماثلة ويتعيّن الحكم بعدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة